ShotNote: พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปจากตัวบทที่ให้มา อ้างอิงเลขมาตราทุกจุด · ใช้ทบทวนคู่กับแบบทดสอบ 100 ข้อ ก่อนสอบควรเช็กตัวบทล่าสุดอีกครั้ง

1) ภาพรวมในหนึ่งนาที

เรื่อง	สาระ	มาตรา
ผู้รักษาการ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	๕
กำลังพลสำรอง	กำลังสำรองประเภทหนึ่ง ที่ถูกบรรจุในบัญชีบรรจุกำลัง	๓
เข้าเป็นได้ 2 ทาง	(๑) รับสมัคร (๒) คัดเลือกจากนายทหารกองหนุน/นอกราชการ/นอกกอง ทหารกองหนุนประเภท ๑ และ ๒ ทหารกองเกิน	๑๕
หน้าที่หลัก	เข้ารับราชการทหารเมื่อถูกเรียก: ตรวจสอบ · ฝึกวิชาทหาร · ปฏิบัติราชการ · ทดลองความพร้อม · ระดมพล	๒๐
ยกเว้นการเรียกพลตามกฎหมายรับราชการทหาร	ให้ทำตาม พ.ร.บ.นี้แทน	๒๗
วินัย	อยู่ในวินัยทหารเมื่อเข้ารับราชการ เหมือนทหารประจำการ/กองประจำการ	๓๕

2) ตัวเลขที่ต้องจำ

เรื่อง	ตัวเลข	มาตรา
กรรมการ คกส. โดยตำแหน่ง	๑๙ คน	๖ (๓)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ไม่เกิน ๕ คน	๖ (๔)
วาระผู้ทรงคุณวุฒิ	๒ ปี · ติดต่อกันเกิน ๒ วาระไม่ได้	๗
วาระเหลือไม่ถึง 90 วัน	ไม่แต่งตั้งแทนก็ได้	๙
ถือว่าได้รับหนังสือแจ้ง (ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ)	ครบ ๗ วันนับแต่วันส่ง	๓๑
ถือว่าได้รับ (ปิดหนังสือในที่เห็นได้ง่าย)	ครบ ๗ วันนับแต่วันปิด	๓๒
เปลี่ยนชื่อตัว/สกุล หรือแก้เลขประจำตัวประชาชน	แจ้งหน่วยทหารภายใน ๓๐ วัน	๓๔
วาระเริ่มแรก: แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ	ไม่เกิน ๑๘๐ วัน	๔๑
วาระเริ่มแรก: รับบุคคลเข้าเป็นกำลังพลสำรอง	ทำได้เมื่อพ้น ๒๔๐ วัน	๔๒
วาระเริ่มแรก: ออกกฎกระทรวง/ข้อบังคับ/ระเบียบ	ให้เสร็จใน ๒๔๐ วัน	๔๓

3) คณะกรรมการ คกส. (หมวด ๑)

ตำแหน่ง	ใคร	มาตรา
ประธาน	นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกฯ ที่นายกฯ มอบหมาย	๖ (๑)
รองประธาน	รมว.กลาโหม (รมช.กลาโหมที่ รมว. มอบหมาย เป็นรองประธานคนที่สอง)	๖ (๒)
กรรมการโดยตำแหน่ง ๑๙ คน	ปลัด ๖ กระทรวง (กลาโหม คลัง คมนาคม มหาดไทย แรงงาน ศึกษาธิการ) · เลขาธิการ ก.พ. · เลขาธิการ สมช. · ผบ.สส./ทบ./ทร./ทอ./ตร. · ผอ.สำนักนโยบายและแผนกลาโหม · เจ้ากรมเสมียนตรา/พระธรรมนูญ/กำลังพลทหาร/ยุทธการทหาร · ผบ.รด.	๖ (๓)
ผู้ทรงคุณวุฒิ	ครม. แต่งตั้งตามข้อเสนอแนะของกรรมการ (๓) ไม่เกิน ๕ คน	๖ (๔)
กรรมการและเลขานุการ	เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม	๖
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	เจ้ากรมกำลังพลทหารบก / เรือ / อากาศ	๖

สำนักงานเลขานุการ	กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	๑๓

ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นตำแหน่ง (ม.๘) นอกจากครบวาระ: ตาย · ลาออก · ครม. ให้ออก · ล้มละลาย · ไร้/เสมือนไร้ความสามารถ · ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแม้รอการลงโทษ (เว้นความผิดโดยประมาท/ลหุโทษ)

อำนาจหน้าที่ คกส. (ม.๑๐): เสนอแนะนโยบายและแก้กฎหมาย · กำหนดแนวทางและแก้ปัญหา · เสนอแนะแผนพัฒนา · เสนอแนะสิทธิประโยชน์ให้กำลังพลสำรองและนายจ้าง · แต่งตั้งอนุกรรมการได้ (ม.๑๔) · ขอข้อมูลจากหน่วยงานรัฐได้ (ม.๑๒) · ประชุมตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองโดยอนุโลม (ม.๑๑)

4) การเรียกกำลังพลสำรอง 5 แบบ

แบบ	เพื่อ	มาตรา	โทษถ้าหลีกเลี่ยง
ตรวจสอบ	ตรวจสอบสภาพ ตรวจบัญชีเตรียมกำลังพลสำรอง ซักซ้อมระเบียบการ	๒๒	จำคุกไม่เกิน ๓ เดือน / ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท / ทั้งจำทั้งปรับ (ม.๓๗ ว.๑)
ฝึกวิชาทหาร	ฝึก ศึกษา ทบทวนวิชาทหาร	๒๓	จำคุกไม่เกิน ๔ ปี (ม.๓๗ ว.๒)
ปฏิบัติราชการ	กรณีจำเป็น: ภารกิจต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือป้องกัน/แก้ไขภัยพิบัติ · ต้องชั่วคราวและเท่าที่จำเป็น	๒๔	จำคุกไม่เกิน ๔ ปี
ทดลองความพร้อม	ทดสอบแผน หรือเตรียมรับสถานการณ์	๒๕	จำคุกไม่เกิน ๔ ปี
ระดมพล	ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน/กฎอัยการศึก/รบหรือสงคราม ถึงขั้นระดมสรรพกำลังชาติ · ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	๒๖	จำคุกไม่เกิน ๔ ปี

จำง่าย: ตรวจสอบเบาสุด (๓ เดือน/๕,๐๐๐ บาท) ส่วนอีก ๔ แบบ = จำคุกไม่เกิน ๔ ปี

5) ใช้เครื่องมือกฎหมายอะไร

เรื่อง	เครื่องมือ	มาตรา
กำหนดเวลาเป็นกำลังพลสำรอง · ยกเว้นบุคคลตาม ๑๕ (๒)	กฎกระทรวง	๑๕ ว.๒
หลักเกณฑ์รับสมัคร/คัดเลือก	ข้อบังคับ	๑๕ ว.๓
หลักเกณฑ์บรรจุรายชื่อ · การเปลี่ยนการบรรจุ	ข้อบังคับ	๑๖, ๑๘
เหตุพ้นจากการเป็นกำลังพลสำรอง (กรณีอื่น)	กฎกระทรวง	๑๙ (๓)
ผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับราชการ	กฎกระทรวง	๒๐
หลักเกณฑ์วิธีการเรียก (ตรวจสอบ/ฝึก/ปฏิบัติราชการ/ทดลอง)	ข้อบังคับ	๒๑
ระดมพล	พระราชกฤษฎีกา	๒๖
วิธีจัดเตรียม อำนวยการกิจการกำลังพลสำรอง	ข้อบังคับ	๒๘
การแจ้งกรณีระดมพล (วิธีอื่น)	กฎกระทรวง	๓๒
แจ้งเปลี่ยนสถานที่ติดต่อ · แจ้งเปลี่ยนชื่อ/เลข ปชช. (แบบ/วิธีการ)	ข้อบังคับ	๓๓, ๓๔
สิทธิประโยชน์	ระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง	๓๖

จำง่าย: กำหนดเวลา/ผ่อนผัน/ยกเว้น → กฎกระทรวง · หลักเกณฑ์ วิธีการ แบบ → ข้อบังคับ · ระดมพล → พระราชกฤษฎีกา

6) บรรจุรายชื่อ และที่อยู่ติดต่อ

ทางเข้า	บรรจุหน่วยใด	แจ้งหนังสือ/คำสั่ง ณ ที่ใด
สมัคร (๑๕ (๑))	หน่วยทหารที่กำลังพลสำรองแจ้งความประสงค์ (๑๖ (๑))	สถานที่ที่ระบุไว้ขณะสมัคร (๓๑ (๑))

คัดเลือก (๑๕ (๒))	หน่วยทหารตามภูมิลำเนาทหาร (๑๖ (๒))	สถานที่ที่ส่งหมายเรียกพลหรือคำสั่งเรียกพลตามกฎหมายรับราชการทหาร (๓๑ (๒))

- ผู้บรรจุรายชื่อคือ **พนักงานเจ้าหน้าที่** แล้วแจ้งให้กำลังพลสำรองทราบ (ม.๑๖)
- บรรจุต่างจากหน่วยตามภูมิลำเนาทหาร → หน่วยที่บรรจุแจ้งหน่วยตามภูมิลำเนาทหารทราบ (ม.๑๗)
- ขอย้ายหน่วย → พนักงานเจ้าหน้าที่อาจอนุญาต ตามข้อบังคับ และต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยปลายทาง (ม.๑๘)
- แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือนำส่งโดยตรงได้ (ม.๓๑) · ส่งไม่ได้ → ปิดหนังสือในที่เห็นได้ง่าย (ม.๓๒)
- เปลี่ยนสถานที่ติดต่อ → แจ้งหน่วยทหารที่มีรายชื่อบรรจุ (ม.๓๓)

7) พ้นจากการเป็นกำลังพลสำรอง (ม.๑๙, ๓๐)

(๑) ครบกำหนดเวลาตามกฎกระทรวงที่ออกตาม ม.๑๕ วรรคสอง · (๒) เข้ารับราชการทหารตาม ม.๓๐ · (๓) กรณีอื่นตามกฎกระทรวง ม.๓๐: กระทรวงกลาโหมรับสมัครกำลังพลสำรองเพื่อทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวได้ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร และผู้ที่เข้ารับราชการแล้ว **พ้น**จากการเป็นกำลังพลสำรอง

8) หลีกเลี่ยงขัดขืน และข้อยกเว้น (ม.๒๙)

ถูกเรียกตาม ม.๒๐ แล้ว **ไม่มา · มาแต่ไม่เข้ารับ · ไม่อยู่จนเสร็จ** = หลีกเลี่ยงขัดขืน เว้นแต่

ข้อ	กรณีไม่ถือว่าหลีกเลี่ยง
(๑)	ข้าราชการได้รับคำสั่งปัจจุบันทันด่วนให้ไปราชการอันสำคัญยิ่ง หรือไปราชการต่างประเทศโดยคำสั่งเจ้ากระทรวง
(๒)	นักเรียนออกไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ตามกฎกระทรวง
(๓)	ข้าราชการ/ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ราชการหรือโรงงานที่เป็นอุปกรณ์ในการรบหรือสงคราม อยู่ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม
(๔)	ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารในราชการสนาม
(๕)	เกิดเหตุสุดวิสัย
(๖)	ป่วย โดยให้บุคคลบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้มาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่เรียก
(๗)	กรณีอื่นตามกฎกระทรวง

> กรณี (๑)–(๔) ต้องได้รับผ่อนผันเฉพาะคราวจาก **รัฐมนตรีหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมาย**

9) บทกำหนดโทษ (หมวด ๕)

ความผิด	โทษ	มาตรา
หลีกเลี่ยง/ขัดขืน ไม่เข้ารับราชการ ในการเรียกเพื่อตรวจสอบ	จำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	๓๗ ว.๑
หลีกเลี่ยง/ขัดขืน ในการเรียกเพื่อฝึกวิชาทหาร ปฏิบัติราชการ ทดลองความพร้อม หรือระดมพล	จำคุกไม่เกิน ๔ ปี	๓๗ ว.๒
ไม่อยู่รับราชการจนครบกำหนดตามคำสั่งเรียกโดยมิได้รับอนุญาต · ไม่มาปฏิบัติราชการเมื่อพ้นกำหนดลา	ถือเป็นความผิดฐานหนีราชการ ระวางโทษตามกฎหมายว่าด้วยอาญาทหาร (และใช้อำนาจลงทัณฑ์ความผิดต่อวินัยทหาร)	๓๘
ไม่ปฏิบัติตาม ม.๓๔ (แจ้งเปลี่ยนชื่อ/แก้เลข ปชช.)	จำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	๓๙
นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างวันลาเพื่อรับราชการทหาร	ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๔๐

10) สิทธิประโยชน์ (ม.๓๖)

ค่าตอบแทน · ค่าเบี้ยเลี้ยง · ค่าอาหาร · ค่าพาหนะ · ค่าเช่าที่พัก · การรักษาพยาบาล · สิทธิประโยชน์อื่น ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

11) บทเฉพาะกาล (ม.๔๑–๔๓)

มาตรา	สาระ
๔๑	คกส. ประกอบด้วยกรรมการตาม ๖ (๑) (๒) (๓) วรรคสอง วรรคสาม ไปพลางก่อน จนกว่าจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับแต่วันใช้บังคับ

๔๒	การรับบุคคลเข้าเป็นกำลังพลสำรองตาม ม.๑๕ ทำได้เมื่อพ้น ๒๔๐ วันนับแต่วันใช้บังคับ
๔๓	ใช้กฎกระทรวง กฎ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่ออกตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ (ส่วนการเรียกพลหรือระดมพลของทหารกองเกินและกองหนุน) เท่าที่ไม่ขัดแย้ง ไปพลางก่อน · ต้องออกกฎกระทรวง/ข้อบังคับ/ระเบียบให้เสร็จใน ๒๔๐ วัน · ทำไม่ได้ → รัฐมนตรีรายงานเหตุผลต่อ ครม. เพื่อทราบ

12) กับดักที่ออกสอบบ่อย

- **ใครแต่งตั้ง:** ผู้ทรงคุณวุฒิ = **ครม.** · พนักงานเจ้าหน้าที่ = **รัฐมนตรี** (รมว.กลาโหม) · อนุกรรมการ = **คกส.**
- **ถือว่าได้รับหนังสือ:** ทั้งส่งไปรษณีย์และปิดหนังสือ ใช้ **๗ วัน** เหมือนกัน แต่นับจาก "วันส่ง" กับ "วันปิด"
- **เรียกเพื่อตรวจสอบ** โทษเบากว่าแบบอื่นมาก (จำคุกไม่เกิน ๓ เดือน/ปรับ ๕,๐๐๐) ส่วนแบบอื่น ๔ ปี
- **เทียบกับ พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ม.๒๗:** ข้อยกเว้นหลีกเลี่ยงขัดขืนคล้ายกัน แต่ฉบับนี้ป่วยแล้วแจ้ง **พนักงานเจ้าหน้าที่** (ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจเลือก) และผ่อนผันเฉพาะคราวโดย **รัฐมนตรี** (ผู้รักษาการ ไม่ใช่ รมว.มหาดไทย)
- **ม.๒๗:** กำลังพลสำรองได้รับยกเว้นการเรียกพลตามกฎหมายรับราชการทหาร และให้ทำตาม พ.ร.บ.นี้แทน · **ม.๔:** การรับราชการทหารของ กพส. รวมถึงการลาเพื่อปฏิบัติราชการ
- **วาระผู้ทรงคุณวุฒิ:** ครบวาระแต่ยังไม่ตั้งใหม่ → อยู่ต่อจนกว่าคนใหม่เข้ารับหน้าที่ · แต่งตั้งใหม่ได้ ไม่เกิน ๒ วาระติดกัน
- **ปฏิบัติราชการ (ม.๒๔):** ต้องชั่วคราวและเท่าที่จำเป็นเท่านั้น